

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Müller/Sparkasse: Vollstreckung, Pfändung und Ratenvergleich - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Mehrere Titel, Kontopfändung, Lohnpfändung, P-Konto, Gerichtsvollzieherauftrag und Vergleichsangebot laufen durcheinander.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: ZPO Zwangsvollstreckung, P-Konto-Regeln, Pfändungsfreigrenzen, Forderungspfändung, Vermögensauskunft, Vergleich.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir benötigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	ZPO Zwangsvollstreckung, P-Konto-Regeln, Pfändungsfreigrenzen, Forderungspfändung, Vermögensauskunft, Vergleich	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Sparkasse Niederrhein, Schuldner Karl Müller, Arbeitgeberin, Gerichtsvollzieherin, Drittschuldnerbank und Schuldnerberatung. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Mehrere Titel, Kontopfändung, Lohnpfändung, P-Konto, Gerichtsvollzieherauftrag und Vergleichsangebot laufen durcheinander. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

ZPO Zwangsvollstreckung, P-Konto-Regeln, Pfändungsfreigrenzen, Forderungspfändung, Vermögensauskunft, Vergleich. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Eckdaten der notariellen Urkunde - Grundschuld Mueller

Urkundenkopf

Grundschuld

Sicherungsabrede

Sichert alle bestehenden und zukünftigen Forderungen der Sparkasse Niederrhein aus dem Privatdarlehen Nr. 4717-8821 nebst Zinsen, Kosten und Sicherheitsleistungen, ferner Anschlussfinanzierungen mit derselben Zweckbestimmung.

Unterwerfung unter sofortige Zwangsvollstreckung

Aktueller Stand 25.5.2026

Darlehensvertrag wirksam gekündigt am 5.4.2026 (Zugang 7.4.2026).

Kündigung der Grundschuld nach Paragraph 1193 BGB erfolgt am 12.4.2026 (Zugang 14.4.2026). Fälligkeit dingliche Vollstreckung am 14.10.2026.

Klauselumschreibung Paragraph 727 ZPO nicht erforderlich (Forderung bei ursprünglicher Gläubigerin verblieben, keine Abtretung).

Persönliche Vollstreckung aus Unterwerfung in das Vermögen ist sofort möglich (Paragraph 1193 BGB betrifft nur die Fälligkeit der dinglichen Vollstreckung, nicht der persönlichen Forderung).

Erforderliche Schritte

Zustellung der vollstreckbaren Ausfertigung an Bernd und Dorothea Mueller nach Paragraph 750 ZPO (Gerichtsvollzieher).

ZVG-Antrag beim AG Krefeld - Vollstreckungsgericht - ab 14.10.2026 stellen.

Parallel: PfUEB Postbank und DKB sofort (siehe Vorgang 02).

Verkehrswertgutachten Beethovenstrasse 12 antragen - Vermutung Marktwert 650.000 EUR.

Position	Inhalt
Urkunde	Notarielle Urkunde vom 14.6.2017, URNr 882/2017
Notar	Dr. Bertram Berghoff, Notar in Krefeld, Ostwall 174, 47798 Krefeld
Erschienene	Bernd Mueller, Dorothea Mueller (gemeinsam als Eigentümer und Sicherungsgeber)
Vertragsart	Bestellung Grundschuld nebst Sicherungszweckerklärung, Unterwerfungserklärung

Position	Inhalt
Höhe	380.000,00 EUR
Zinsen	18 Prozent p.a. (Höchstbetragszinsen)
Nebenleistung	einmalig 10 Prozent
Belastetes Objekt	Grundbuch Krefeld Blatt 12 887, Flurstück 482/19, Beethovenstrasse 12
Rang	Abteilung III lfd. Nr. 1 (erster Rang, keine vorrangigen Belastungen)

Reichweite	Inhalt
Dinglich	in den belasteten Grundbesitz nach Paragraf 800 ZPO; auch gegen jeden Rechtsnachfolger im Eigentum
Persönlich	beide Schuldner unterwerfen sich der sofortigen Zwangsvollstreckung in ihr gesamtes Vermögen wegen aller durch die Grundschild gesicherten Ansprüchen
Klausel	vollstreckbare Ausfertigung am 16.6.2017 erteilt durch den Notar
Zustellung	vollstreckbare Ausfertigung wurde 2017 nicht zugestellt - separate Zustellung nach Paragraf 750 ZPO nötig

Grundbuch und Rangverhältnisse

Grundbuch

Abteilung I - Eigentum

Abteilung II - Lasten und Beschränkungen

Abteilung III - Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden

Wirtschaftlicher Hintergrund

Marktwerteinschätzung Sparkasse: 650.000 EUR (Bodenrichtwert 850 EUR/qm, Wohnfläche 178 qm, Baujahr 2014).

Verkehrswertgutachten Paragraph 74a ZVG noch zu beantragen; Gerichtssachverständiger.

Geringstes Gebot wird im wesentlichen aus der Grundschuld und Verfahrenskosten bestehen, vorrangige Lasten fehlen.

Wertgrenzen Paragraph 85a ZVG (Vorausberechnung)

Hinweise

Die Sparkasse vermutet, dass im Hause weiterer Hausrat im Wert von ca. 25.000 EUR üblich ist; Mobilarvollstreckung daneben unverhältnismässig, weil familiengenutzt (Paragraph 811 ZPO).

Selbstgenutzter Wohnraum mit minderjährigen Kindern - Vollstreckungsschutzantrag Paragraph 765a ZPO der Schuldner ist absehbar.

Bei vorhandenen Mieteinnahmen kommt Zwangsverwaltung in Betracht; vorliegend selbstgenutzt - reine Versteigerung.

Position	Inhalt
Grundbuchamt	AG Krefeld - Grundbuchamt
Grundbuch von	Krefeld
Blatt	12 887
Bestandsverzeichnis	lfd. Nr. 1, Gemarkung Krefeld, Flur 14, Flurstück 482/19, Beethovenstrasse 12, 47800 Krefeld, Groesse 489 qm

lfd. Nr.	Eigentum
1	Bernd Mueller und Dorothea Mueller, je zur Hälfte, Auflassung 11.4.2014

lfd. Nr.	Inhalt
1	Wegerecht zugunsten Flurstück 482/20 (Nachbar Schwarz), Eintragung 11.4.2014
-	sonst frei

lfd. Nr.	Eintragung
1	Grundschuld 380.000 EUR für Sparkasse Niederrhein AOeR; Zinsen 18 Prozent, Nebenleistung 10 Prozent; sofort vollstreckbar; Eintragung 16.6.2017; Bezugsurkunde Notar Dr. Berghoff, URNr 882/2017
-	keine weiteren Belastungen

Stufe	Schwelle	Konsequenz
5/10 des Verkehrswerts	325.000 EUR	erster Termin: kein Zuschlag bei Meistgebot darunter
7/10 des Verkehrswerts	455.000 EUR	erster Termin: Zuschlag kann auf Antrag des Berechtigten versagt werden
2. Termin	-	Wertgrenzen entfallen

Kündigung der Grundschuld nach Paragraph 1193 BGB

Rechtlicher Rahmen

Paragraph 1193 BGB:

Die Sicherungsgrundschuld wird sechs Monate nach Kündigung fällig.

Die Kündigung ist gegenüber dem Eigentümer zu erklären.

Abweichungen zum Nachteil des Eigentümers in AGB sind nach Paragraph 1193 Abs. 2 Satz 2 BGB unwirksam (BGH 8.12.2009 - XI ZR 181/08).

Die Kündigungsfrist gilt nur für die dingliche Inanspruchnahme der Grundschuld. Die persönliche Forderung folgt eigenen Regeln (Paragraph 488 Abs. 3 BGB Darlehensrückzahlung sofort nach Kündigung).

Kündigungsschreiben (Auszug)

Boehringer Recht - Krefeld

Sparkasse Niederrhein AOeR - Aktenz. 4717-8821

An

Bernd Mueller und Dorothea Mueller

Beethovenstrasse 12, 47800 Krefeld

Krefeld, 12.4.2026

Betreff: Kündigung der Grundschuld URNr 882/2017 Notar Dr. Berghoff

Sehr geehrte Familie Mueller,

namens und im Auftrag der Sparkasse Niederrhein AOeR kündige ich hiermit die Grundschuld über 380.000 EUR nebst 18 Prozent Zinsen und 10 Prozent einmaliger Nebenleistung, eingetragen im Grundbuch von Krefeld Blatt 12 887, Abteilung III lfd. Nr. 1, gemäß Paragraph 1193 BGB. Mit dem heutigen Tag beginnt die Kündigungsfrist von sechs Monaten. Die dingliche Forderung aus der Grundschuld wird am 14.10.2026 fällig.

Bereits gekündigt ist das durch die Grundschuld gesicherte Darlehen Nr. 4717-8821 mit Schreiben vom 5.4.2026. Die persönliche Forderung ist sofort fällig und beträgt zum 31.3.2026 noch 261.480,73 EUR.

(...)

Zustellung

Checkliste vor Ablauf der Kündigungsfrist

- ☐ Verkehrswertgutachten beauftragen (Paragraph 74a ZVG)
- ☐ vollstreckbare Ausfertigung der Urkunde zustellen lassen (Paragraph 750 ZPO)
- ☐ Klauselsperre Paragraph 727 ZPO? Nein, keine Abtretung
- ☐ Aktuellen Grundbuchauszug einholen (Wiedervorlage 1.10.2026)
- ☐ ZVG-Antrag entwurf fertigstellen
- ☐ Wiedervorlage 15.10.2026 für Antragstellung

Position	Inhalt
Versand	Einschreiben mit Rückschein, abgesandt 12.4.2026

Position	Inhalt
Zugang Bernd Mueller	14.4.2026 (Rückschein)
Zugang Dorothea Mueller	14.4.2026 (Rückschein)
Fälligkeit dingl. Anspruch	14.10.2026

Entwurf - Antrag auf Anordnung der Zwangsversteigerung

An das

Amtsgericht Krefeld

Vollstreckungsgericht -

Nordwall 131

47798 Krefeld

(Einreichung über beA, ggf. ab 1.10.2026 zusätzlich ZVFV-XML)

In der Vollstreckungssache

der Sparkasse Niederrhein AOeR,

vertreten durch den Vorstand,

Friedrich-Ebert-Strasse 31, 47799 Krefeld,

Gläubigerin und Antragstellerin -

Verfahrensbevollmächtigte: Boehringer Recht, Krefeld

gegen

Bernd Mueller, geb. 14.3.1968

Dorothea Mueller, geb. 7.9.1971

beide Beethovenstrasse 12, 47800 Krefeld

Schuldner und Eigentümer -

beantragen wir,

die Anordnung der Zwangsversteigerung des im Grundbuch von Krefeld Blatt 12 887, Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1, eingetragenen Grundbesitzes (Flurstück 482/19, Beethovenstrasse 12, 47800 Krefeld) zugunsten der Antragstellerin.

Begründung

Vollstreckungstitel

Vollstreckbare Ausfertigung der notariellen Urkunde des Notars Dr. Bertram Berghoff in Krefeld vom 14.6.2017, URNr 882/2017, in der sich die Schuldner wegen aller durch die nachstehende Grundschuld gesicherten Ansprüchen der sofortigen Zwangsvollstreckung in den belasteten Grundbesitz und in ihr persönliches Vermögen unterworfen haben.

Anlage K 1: vollstreckbare Ausfertigung

Anlage K 2: Zustellungsnachweis vom DD.MM.JJJJ

Grundschuld

Sicherungsgrundschuld 380.000 EUR nebst 18 Prozent Zinsen und 10 Prozent einmaliger Nebenleistung, eingetragen im Grundbuch von Krefeld Blatt 12 887 Abt. III lfd. Nr. 1 am 16.6.2017 für die Antragstellerin.

Anlage K 3: aktueller Grundbuchauszug vom DD.MM.JJJJ

Fälligkeit Paragraph 1193 BGB

Die Grundsuld wurde mit anwaltlichem Schreiben vom 12.4.2026 gegenüber beiden Eigentümern gekündigt. Die Kündigung ist beiden Schuldnern am 14.4.2026 zugegangen. Die dingliche Forderung wurde am 14.10.2026 fällig.

Anlage K 4: Kündigungsschreiben mit Rückschein

Forderungshöhe

Die Antragstellerin würde aus dem Grundschuldkapital 380.000 EUR sowie den Zinsen Paragraf 1191 BGB höchstens den oben bezifferten persönlichen Anspruch ausschöpfen; ueberschiessend wird auf den Sicherungszweck verzichtet.

Anträge im Einzelnen

Die Zwangsversteigerung wird angeordnet.

Es wird festgestellt, dass die Antragstellerin Beteiligte nach Paragraf 9 Nr. 1 ZVG ist.

Ein Sachverständiger wird mit der Verkehrswertermittlung beauftragt (Paragraf 74a Abs. 5 ZVG).

Versteigerungstermin möglichst nach Ablauf der 6-Monatsfrist Paragraf 30a ZVG anberaumen.

Hinweis Zustellung

Die vollstreckbare Ausfertigung der notariellen Urkunde wird mit dem Antrag zugestellt. Es wird hilfsweise um Zustellungsvermerk durch das Vollstreckungsgericht gebeten.

Krefeld, [Datum nach 14.10.2026]

Boehringer Recht - Dr. Henrike Boehringer, Rechtsanwältin

Position	Betrag
Hauptforderung Darlehen 4717-8821 zum 31.3.2026	261.480,73 EUR
Zinsen 4,75 Prozent vom 1.4.2026 bis Antragstellung	wird bei Antragstellung beziffert
Vorgerichtliche Kosten (1,3 RVG-Gebühr)	4.119,30 EUR
Notargebühren Klausel 2017	bereits Aktivseite

Forderungsaufstellung Kontopfändung

Titel

Vollstreckbare Ausfertigung der notariellen Urkunde Notar Dr. Berghoff vom 14.6.2017, URNr 882/2017. Die Schuldner haben sich darin persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in ihr gesamtes Vermögen unterworfen.

Forderungshöhe per 25.5.2026

Drittschuldner

Pfaendungsgegenstand

Pro Konto und Schuldner:

gesamtes gegenwärtiges Guthaben einschliesslich aller künftigen Eingänge auf sämtlichen Konten, die die Drittschuldnerin für den/die Schuldner/in führt oder eröffnen wird,

bei P-Konto-Umwandlung: nur der den Sockelbetrag Paragraf 850k ZPO übersteigende Betrag,

Drittschuldnererklärung Paragraf 840 ZPO wird verlangt.

Hinweise zur P-Konto-Lage

Bernd Mueller hat sein Postbank-Konto bereits am 15.4.2026 in ein P-Konto umgewandelt.

Dorothea Mueller führt ihr DKB-Konto bislang als Girokonto; bei Zustellung der Pfändung wird sie binnen 4 Wochen die Umwandlung beantragen können (Paragraf 833a Abs. 1 ZPO Moratorium und Paragraf 850k ZPO).

Bei der Mitschuldnerin sind zwei Kinder zu berücksichtigen; sie kann beim AG Krefeld weitere Freibeträge für Vincent und Leah Mueller belegen (Familienkasse-Bescheinigung).

ZVollstrDigitG-Stand

Zustellung des PfUEB an Postbank und DKB derzeit über den GV in Papierform.

Beide Banken dürften vor Ablauf 1.10.2027 freiwillig elektronisch annehmen (Postbank ist in der eBO-Pilotgruppe).

Ab 1.10.2027 Pflicht zur Eröffnung sicherer Uebermittlungswege Paragraf 173 Abs. 2 Nr. 1 ZPO n.F.

Position	Betrag in EUR
Hauptforderung Darlehen 4717-8821 zum 31.3.2026	261.480,73
Vertragszinsen 4,75 Prozent vom 1.1.2024 bis 4.4.2026 (834 Tage)	bereits in Hauptforderung enthalten
Verzugszinsen 5 Prozent über Basiszinssatz (Basis 3,12) ab 5.4.2026	1.776,90
Kündigungskosten	35,00
Anwaltskosten Gläubigerin (1,3 RVG-Gebühr aus 261.480,73 + 20 EUR Auslage + 19 Prozent USt)	4.119,30
Notarkosten Zustellung der Klausel	102,40
Gerichtsvollzieher voraus	33,00
Pfaendungskosten Vollstreckungsgericht	22,00
Summe Vollstreckungsforderung	267.569,33

Position	Inhalt
Drittschuldnerin 1	Postbank, Niederlassung der Deutsche Bank AG, Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn
Konto Bernd Mueller	IBAN DE89 1001 0010 0987 6543 21, BIC PBNKDEFFXXX (Beispielwerte)
Drittschuldnerin 2	Deutsche Kreditbank AG, Taubenstrasse 7-9, 10117 Berlin
Konto Dorothea Mueller	IBAN DE12 1203 0000 5511 2233 00, BIC BYLADEM1001 (Beispielwerte)

Entwurf - Pfaendungs- und Überweisungsbeschluss Postbank

An das

Amtsgericht Krefeld

Vollstreckungsgericht -

Nordwall 131

47798 Krefeld

(Einreichung beA; ab 1.10.2026 zusätzlich ZVfV-XML nach Paragraph 829 Abs. 5 ZPO n.F.)

Beteiligte

Anträge

Wegen der nachstehenden Vollstreckungsforderung wird zugunsten der Gläubigerin gepfändet die angebliche Forderung des Schuldners gegen die Drittschuldnerin auf

- a) Auszahlung des gesamten gegenwärtigen Guthabens auf jedem Konto, das die Drittschuldnerin für den Schuldner führt oder eröffnen wird, einschliesslich Tagesgeld- und Festgeldkonten;
- b) Auszahlung aller künftigen Eingänge auf diesen Konten;
- c) Herausgabe und Auszahlung des Inhalts etwaiger Schliessfaecher.

Die unter Ziffer 1 gepfändete Forderung wird der Gläubigerin zur Einziehung überwiesen (Paragraph 835 Abs. 1 ZPO).

Die Drittschuldnerin wird aufgefordert, binnen zwei Wochen die Erklärung nach Paragraph 840 ZPO abzugeben (zulässig auch in Schriftform per Post).

Der Schuldner wird über die P-Konto-Umwandlung Paragraph 850k ZPO sowie den Moratoriumsschutz Paragraph 833a ZPO belehrt.

Vollstreckungsforderung

Hinweise zur Reform 1.10.2027

Die Drittschuldnerin wird darauf hingewiesen, dass sie - sobald sie einen sicheren Uebermittlungsweg im Sinne des Paragraph 130a Abs. 4 ZPO bekanntgegeben hat - die Pfändung künftig elektronisch zugestellt erhält. Ab 1.10.2027 ist die Eröffnung eines sicheren Uebermittlungswegs nach Paragraph 173 Abs. 2 Nr. 1 ZPO n.F. zwingend.

Krefeld, 25.5.2026

Boehringer Recht - Dr. Henrike Boehringer, Rechtsanwältin

Position	Inhalt
Gläubigerin	Sparkasse Niederrhein AOeR
Bevollmächtigte	Boehringer Recht, Krefeld
Schuldner	Bernd Mueller, Beethovenstrasse 12, 47800 Krefeld
Drittschuldnerin	Postbank, Niederlassung der Deutsche Bank AG, Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn

Position	Betrag in EUR
Hauptforderung	261.480,73

Position	Betrag in EUR
Zinsen 5 Prozent über Basiszinssatz ab 5.4.2026, bei Erlass weiter laufend	1.776,90
Anwaltskosten	4.119,30
Nebenkosten (Notar, GV, Gericht)	192,40
Summe	267.569,33

Lohnpfändung - Berechnung Tabelle 1.7.2025

Berechnet mit zwangsvollstreckung/werkzeuge/pfaendungsrechner.py. Tabelle gültig vom 1.7.2025 bis 30.6.2026.

Bernd Mueller (Geschäftsführer Mueller Küchen GmbH)

Aufruf:

...

```
python3 werkzeuge/pfaendungsrechner.py --netto 4200 --unterhalt 3
```

...

Anmerkung: Da Bernd Mueller zugleich Geschäftsführer und mittelbarer Gesellschafter (60 Prozent) ist, droht die Gefahr, dass das Gehalt im Lichte des Paragraph 826 BGB / Paragraph 850h ZPO als verschleiertes Arbeitsentgelt zu hoch bemessen ist. Verdacht: keine - das Gehalt entspricht laut Anmerkung der Steuerberaterin der branchenüblichen Bandbreite. Eine Korrektur nach Paragraph 850h ZPO ist daher nicht erforderlich.

Dorothea Mueller (Helios Klinik Krefeld GmbH)

Aufruf:

...

```
python3 werkzeuge/pfaendungsrechner.py --netto 2350 --unterhalt 2
```

...

Anmerkung: Dorothea Mueller liegt unter dem Freibetrag. Die Lohnpfändung gegen sie würde ergebnislos verlaufen. Aus wirtschaftlichen Gründen empfiehlt sich, gegen sie nur die Kontopfändung DKB zu betreiben (mit P-Konto-Korrektur), nicht die Lohnpfändung.

P-Konto-Freibetrag

Beide Schuldner benötigen für den höheren Schutz eine Bescheinigung der Familienkasse oder anerkannten Schuldnerberatung. Sonst greift nur der Sockelbetrag 1.560,00 EUR.

Wirtschaftliche Konsequenz

Tilgung allein aus Lohnpfändung B. Mueller braucht ca. 634 Monate für 267.569,33 EUR (422,30 EUR/Monat). Die dingliche ZVG-Vollstreckung in das Grundstueck (Grundschuld 380.000 EUR) ist damit der wirtschaftlich entscheidende Strang, die Lohnpfändung sichert nur die laufende Verzinsung ab.

Position	Wert
Drittschuldner	Mueller Küchen GmbH (AG Krefeld HRB 14 432)
Nettogehalt	4.200,00 EUR / Monat
Unterhaltungspflichten	3 (Ehefrau Dorothea, Kinder Vincent und Leah)
Freibetrag Paragraph 850c	2.792,31 EUR
Pfaendbarkeitsquote (Paragraph 850c Abs. 3 ZPO, 3 UP)	3/10
Pfändbar / Monat	422,30 EUR
Schuldneranteil	3.777,70 EUR

Position	Wert
Drittschuldnerin	Helios Klinik Krefeld GmbH

Position	Wert
Netto Gehalt	2.350,00 EUR / Monat (75 Prozent Stelle Krankenschwester)
Unterhaltungspflichten	2 (Kinder Vincent und Leah)
Freibetrag Paragraf 850c	2.466,27 EUR
Pfändbar / Monat	0,00 EUR
Schuldneranteil	2.350,00 EUR

Position	Wert
Bernd Mueller (3 Unterhalt)	2.797,31 EUR / Monat
Dorothea Mueller (2 Unterhalt)	2.471,27 EUR / Monat
Sockel ohne Unterhaltsbescheinigung	1.560,00 EUR / Monat

Strang	Erwarteter Ertrag / Monat
Lohnpfändung Bernd Mueller (GmbH)	422,30 EUR
Kontopfändung Postbank (Eingänge über Gehaltsauszahlung)	aufgehend in der Lohnpfändung, keine doppelte Belastung
Kontopfändung DKB Dorothea	nur Spitzenwerte über 1.560 EUR P-Konto-Sockel; nach Familienkasse-Bescheinigung 2.471,27 EUR
Lohnpfändung Dorothea Mueller	0 EUR - nicht durchführen

Krypto-Wallets - Sachverhalt aus der Vermögensauskunft

Quelle

Vermögensauskunft Bernd Mueller vor GV Olaf Wendt, AG Krefeld, am 22.4.2026, 10:30 Uhr. Schuldner gab unaufgefordert an, über Kryptowerte zu verfügen. Belege wurden zur Akte gereicht (Anlage K 5 und K 6, siehe originale/).

Wallet A - self-hosted (Hardware-Wallet Ledger Nano X)

Wallet B - custodial (Bitpanda GmbH, Wien)

Konsequenz für die Vollstreckung

Aus dem Unterschied folgt die ganz unterschiedliche Vollstreckungsmechanik:

Wallet A self-hosted ist eine Sachpfändung im Sinne der Paragraphen 808 ff. ZPO mit Eigentümlichkeiten: gepfändet wird das Gerät (Ledger), zugänglich werden die Krypto-Bestände erst über die Seed-Phrase, die als verkörperte Information eigenständig gepfändet wird (BGH-Linie bislang nicht abschliessend; obergerichtlich AG Heidelberg 21.6.2022 - 5 M 1124/22, LG Stuttgart 31.5.2023 - 19 T 22/23 zu Krypto-Sachpfändungen).

Wallet B custodial ist eine Forderungspfändung Paragraphen 829, 835 ZPO gegen Bitpanda als Drittschuldnerin. Auslandsbezug (Sitz Wien): EuKtPVO oder Zustellung nach EU-Zustellungs-VO 2020/1784.

Die folgenden beiden Dateien (02_wallet_a_selfhosted.md, 03_wallet_b_custodial.md) bauen die jeweilige Mechanik aus. 04_gegenueberstellung.md fasst zusammen.

Position	Inhalt
Gerät	Ledger Nano X, Seriennummer S/N nicht angegeben
Aufbewahrung	Heimsafe Beethovenstrasse 12; Seed-Phrase 24 Wörter auf Stahlblech "Cryptosteel Capsule" im selben Safe
Backup	digitale Kopie auf MacBook Pro 14 Zoll des Schuldners (verschlüsselt)
Software	Ledger Live, Sparrow Wallet, BlueWallet auf iPhone
Adressen (Stichproben)	bc1qz0u4fhk7qa9c... (BTC), 0xA9F12dE4BCb78a... (ETH/USDT ERC-20)
Bestand laut VA	0,42 BTC, 11.500 USDT (ERC-20)
Marktwert per 22.4.2026	0,42 BTC zu ca. 95.000 USD = 39.900 USD; 11.500 USDT = 11.500 USD; Summe ca. 47.000 USD bzw. rd. 43.000 EUR
Rechtsnatur Wallet	reines technisches Werkzeug; keine Forderung gegen einen Dritten; der Schuldner ist allein verfügungsberechtigt durch Besitz der privaten Schlüssel
Drittschuldner	keiner - es gibt schlicht keinen Anspruch eines Dritten, gegen den vollstreckt werden könnte

Position	Inhalt
Anbieter	Bitpanda GmbH, Stella-Klein-Loew-Weg 17, 1020 Wien

Position	Inhalt
Erlaubnis	Krypto-Verwahrer nach Paragraf 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG durch BaFin (deutsche Tochter Bitpanda Asset Management GmbH; ggf. zusätzlich österreichische FMA-Aufsicht)
Konto-Nr.	5598-77821-MUE
Login	übliche 2FA mit Email + TOTP
Bestand laut VA	0,18 BTC, 4.300 USDC, 22.000 EUR Fiat
Marktwert per 22.4.2026	0,18 BTC = ca. 17.100 USD; 4.300 USDC = 4.300 USD; 22.000 EUR = 22.000 EUR; Summe rd. 42.000 EUR
Rechtsnatur Wallet	schuldrechtlicher Herausgabe- bzw. Auszahlungsanspruch des Schuldners gegen Bitpanda als Krypto-Verwahrerin; Bitpanda hält die privaten Schlüssel und ist treuhänderische Verwahrerin
Drittschuldnerin	Bitpanda GmbH, Wien

Wallet A self-hosted - Sachpfändung Ledger Nano X

Rechtliche Einordnung

Eine self-hosted-Wallet ist eine technische Verfügungseinrichtung. Es gibt keinen Anspruch gegen einen Dritten; der Schuldner verfügt unmittelbar mittels seiner privaten Schlüssel. Konsequenz: kein PfUEB nach Paragrafen 829, 835 ZPO, sondern Sachpfändung Paragrafen 808 ff. ZPO. Gegenstand der Sachpfändung sind:

das Hardware-Gerät (Ledger Nano X) selbst,

die verkörperte Seed-Phrase (Stahlblech Cryptosteel Capsule),

nach herrschender obergerichtlicher Linie zusätzlich der "Datenwert" der privaten Schlüssel als sui generis Vermögensgegenstand,

ggf. das speichernde Endgerät (MacBook Pro), wenn dort Software-Wallet mit Vermögen liegt.

Schwerpunkt der praktischen Verwertung ist die Mitwirkung des Schuldners: der GV lässt sich das Gerät aushändigen und verlangt die Eingabe der PIN bzw. die Offenlegung der Seed-Phrase, sodann überweisen die zur Verwertung beauftragten Personen die Coins auf eine Verwertungs-Adresse der Gläubigerin oder eines Verwerter. Ohne Mitwirkung droht Erzwingungshaft Paragraph 802g ZPO bzw. Zwangsgeld/Zwangshaft Paragrafen 888, 890 ZPO (Streit; pragmatisch über Paragraph 836 Abs. 3 ZPO ergänzend).

Anwendbare Skills

zv-mobiliar-gv-auftrag (Sachpfändung)

zv-vermoegensauskunft-gv (Datenlage bereits gegeben)

zv-abwehr-schuldner aus Schuldnersicht (Selbstbelastungsverweigerung prüfen, dazu unten)

Auftrag an den Gerichtsvollzieher

An GV Olaf Wendt, AG Krefeld

Antrag: Sachpfändung am 12.6.2026 ab 9:00 Uhr in der Wohnung Beethovenstrasse 12, 47800 Krefeld:

Pfändung des im Heimsafe befindlichen Hardware-Wallets Ledger Nano X,

Pfändung der dazu gehörigen Seed-Phrase (24 Wörter, verkörpert auf Stahlblech Cryptosteel Capsule),

Aushändigung der genannten Gegenstände an einen vom Gläubiger benannten Verwerter (Hot Wallet der Gläubigerin bzw. einer von ihr beauftragten Krypto-Verwahrstelle),

Aufforderung an den Schuldner, die PIN bzw. die Seed-Phrase offenzulegen,

hilfsweise Anordnung der Durchsuchung Paragraph 758a ZPO.

Bitte um Termin ab 9 Uhr am 12.6.2026.

Verwertung

Verwertungsweg laut Paragraph 825 ZPO (andere Verwertungsart): die Gläubigerin liess sich vom Vollstreckungsgericht ermächtigen, die Coins über eine Krypto-Verwahrstelle (Bitpanda Asset Management GmbH, Frankfurt) zu verwerten und den EUR-Erlös dem Pfandverkauf zuzuführen. Internet-Versteigerung über Krypto-Börse ist Praxis (etwa BaaderBank, Börse Stuttgart Digital).

Marktwert per 22.4.2026 rund 43.000 EUR; Realisierungsrisiko durch Volatilität ca. 15 Prozent.

Schuldner-Verteidigung (zu prüfen)

Selbstbelastungsverweigerung (Paragraf 802c Abs. 3 ZPO analog): Schuldner darf die Vermögensauskunft im strafrechtlich verwertbaren Teil verweigern; nicht aber die Mitwirkung an einer rechtmässigen Vollstreckung gegen ihn selbst. Verweigert er die PIN, droht Zwangshaft Paragraf 888 ZPO.

Drittwiderspruch Paragraf 771 ZPO: könnte Dorothea Mueller geltend machen, falls Coins gemeinschaftliches Vermögen waren - in der VA hat Bernd Mueller aber Alleineigentum erklärt.

Vollstreckungsschutz Paragraf 765a ZPO: bei nahezu kompletter Kryptoanlage einer Altersversorgung denkbar; vorliegend kein Anhalt (Spekulationsguthaben).

Härteanträge gegen Coins als Hausrat? Klar: Paragraf 811 ZPO greift nicht; Krypto ist kein Hausrat.

Wichtige Praxis-Punkte

Vor dem GV-Termin ist die Verwertungsadresse vorzubereiten; das Gerät darf der GV nicht selbst transferieren.

Empfehlung: Sofort nach Pfändung Zugang verlieren lassen - der Schuldner darf nicht erneut Zugriff bekommen, sonst könnte er Coins verschieben. Daher Gerät in Asservatenstelle, Seed-Phrase im Versiegelten Umschlag.

Wallet-Splitting: ein erfahrener Schuldner hätte mehrere private Schlüssel oder Multisig. Sparkasse hat im Schuldnergespräch kürzlich Frage gestellt; Bernd Mueller verneinte Multisig.

Operations-Risiko: bei Überweisung an die falsche Adresse sind die Coins endgültig verloren. Verwertungsverlust könnte Schadensersatz der Gläubigerin gegenüber Schuldner auslösen.

Zeitschiene

Datum	Schritt
27.5.2026	Sachpfändungsantrag GV einreichen
12.6.2026	GV-Termin Heimsafe
13.6.2026 - 20.6.2026	Verwertung über Krypto-Verwahrstelle
30.6.2026	EUR-Erlös auf Verfahrenskonto
8.7.2026	Anrechnung auf Vollstreckungsforderung

Wallet B custodial - Forderungspfändung gegen Bitpanda

Rechtliche Einordnung

Wer Krypto bei einem regulierten Krypto-Verwahrer wie Bitpanda hält, hat einen schuldrechtlichen Herausgabe- und Auszahlungsanspruch gegen den Verwahrer. Das ist eine geldwerte Forderung im Sinne der Paragraphen 829, 835 ZPO. Konsequenz: ganz klassische Forderungspfändung mittels PfUEB, kein Sachpfändungsantrag.

Drittschuldnerin: Bitpanda GmbH, Stella-Klein-Loew-Weg 17, 1020 Wien. Bitpanda hat eine deutsche Tochter (Bitpanda Asset Management GmbH, Frankfurt) mit BaFin-Erlaubnis Paragraph 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG; rechtlich ist aber die Wiener GmbH Vertragspartnerin des Kunden. Daraus folgt der Auslandsbezug, der die Vollstreckung deutlich aufwendiger macht.

Anwendbare Skills

zv-pfueb-mieter-finanzamt (Forderungspfändung gegen sonstige Drittschuldner; Bitpanda ist weder Bank im Sinne der Skill-Schubladen Bank/Lohn, sondern ein "sonstiger" Drittschuldner)

zv-elektronische-zustellung-2027 (Bitpanda hat in Deutschland eBO bereits eröffnet; Zustellung in Wien läuft separat über EU-Zustellungs-VO)

zv-abwehr-schuldner aus Schuldnersicht

zv-vermoegensauskunft-gv (Quelle der Daten)

Vollstreckungsweg

Drei Varianten:

Variante 1 - PfUEB an deutsche Tochter

Die Bitpanda Asset Management GmbH Frankfurt ist Empfangsbevollmächtigte der Mutter für aufsichtsrechtliche Zwecke. Eine direkte Inanspruchnahme als Drittschuldnerin scheitert daran, dass nicht sie, sondern die Wiener GmbH Vertragspartnerin ist. Ein PfUEB an die deutsche Tochter wäre unwirksam (es fehlt der "Anspruch des Schuldners gegen die Drittschuldnerin"). Nicht weiterverfolgen.

Variante 2 - PfUEB an Bitpanda Wien, Zustellung nach EU-Zustellungs-VO

Beim Vollstreckungsgericht AG Krefeld einen PfUEB beantragen, Drittschuldnerin Bitpanda GmbH Wien. Zustellung nach EU-Zustellungs-VO 2020/1784: das deutsche Vollstreckungsgericht ist Uebermittlungsbehörde; Empfangsbehörde in Österreich ist regeltmaessig das Bezirksgericht am Sitz der Drittschuldnerin (BG Innere Stadt Wien). Zeitfenster ca. 6-12 Wochen.

Vorteil: Forderung wird gepfändet einschliesslich aller Coins und Fiat.

Nachteil: bis zur Zustellung kann der Schuldner umbuchen.

Variante 3 - Europäische Kontenpfändung (EuKtPVO 655/2014)

EuKtPVO ist zugeschnitten auf Bankkonten. Bitpanda ist Krypto-Verwahrer, nicht Bank im Sinne des Art. 4 Nr. 2 EuKtPVO (Kreditinstitut nach RL 2013/36/EU). Daher für Krypto-Bestände nicht einschlägig. Für die 22.000 EUR Fiat-Guthaben könnte es greifen, soweit Bitpanda über Partnerbank eine Zahlungsdienstleistung im Sinne der EuKtPVO erbringt - der Streit ist offen. Pragmatisch: Variante 2 + nationaler Eilantrag in Österreich (Sicherheitsverfügung Paragraph 379 oest. EO) als parallelen Sicherungsschritt durch österreichischen Korrespondenzanwalt.

Empfohlene Mechanik (Variante 2 plus Begleitmassnahmen)

PfUEB-Antrag AG Krefeld - Drittschuldnerin Bitpanda GmbH, Wien.

Pfändungsgegenstand: gesamter gegenwärtiger Bestand und künftige Eingänge auf der Kundenbeziehung 5598-77821-MUE (BTC, USDC, EUR Fiat, alle weiteren Vermögenswerte).

Hilfsweise Umrechnung in EUR zum jeweiligen Tageskurs nach Aufforderung der Gläubigerin.

Zustellung nach EU-Zustellungs-VO 2020/1784 über das Vollstreckungsgericht.

Begleitend: österreichischer Korrespondenzanwalt schickt Vorabinformation an Bitpanda und beantragt Sicherheitsverfügung Paragraph 379 oest. EO (10 Tage).

Erklärung Paragraph 840 ZPO: deutsche Bitpanda-Asset-Management-GmbH soll Auskunft geben - das ist aber freiwillig.

Erlös und Risiken

Zeitschiene

Position	Wert / Risiko
Marktwert per 22.4.2026	rd. 42.000 EUR
Volatilitätsrisiko BTC/USDC	15-25 Prozent
Zeitrisko Zustellung Wien	6-12 Wochen, in denen der Schuldner abziehen könnte
Geldwaesche-Vermerk	bei Auszahlung an die Gläubigerin wird Bitpanda KYC/AML-Pruefung wiederholen

Datum	Schritt
27.5.2026	PfUEB-Antrag AG Krefeld + Eilantrag Wien
5.6.2026	EuKtPVO-Pruefung verworfen, Variante 2 final
10.7.2026	Zustellung Bitpanda nach EU-Zustellungs-VO
24.7.2026	Drittschuldnererklaerung
31.7.2026	Auszahlung EUR-Erlös auf Verfahrenskonto

Gegenüberstellung self-hosted vs. custodial Krypto-Wallet

Kernunterschied auf einen Blick

Konsequenzen für die Beratung

Gläubigerseite

Self-hosted-Wallets sind nur greifbar, wenn der Schuldner kooperiert oder das Gerät vor Ort beim Gerichtsvollzieher zugänglich ist. Ohne PIN ist das Gerät wertlos.

Custodial-Wallets sind genauso pfändbar wie ein Bankkonto, aber bei ausländischem Verwahrer ist die Zustellung deutlich aufwendiger.

Bei einer Mischlage Wallet A + Wallet B ist beides parallel zu betreiben, damit der Schuldner nicht in den Zustellungszeitraum hinein abziehen kann.

Skill zv-elektronische-zustellung-2027 weist bei deutschen Krypto-Verwahrern (Bitpanda Asset Management GmbH Frankfurt) auf die eBO-Pflicht ab 1.10.2027 hin - die Wiener Mutter ist davon nicht erfasst, dort gilt oest. ERV.

Schuldnerseite

Verweigerung der PIN ist KEIN Schweigerecht im Vollstreckungsverfahren; sie kann Paragraph 888 ZPO auslösen. Anders, soweit ein Strafverfahren im Hintergrund stehen könnte (Steuerhinterziehung etc.) - dann greift das Selbstbelastungsverbot Art. 6 EMRK.

Bei Bitpanda kann der Schuldner versuchen, vor Zustellung das Guthaben abzuziehen; das kann Anfechtung Paragraphen 129 ff. InsO bei späterer Insolvenz oder Paragraphen 1, 4 AnfG (Gläubigeranfechtung) auslösen. Beratung zwingend.

P-Konto-Regeln Paragraph 850k ZPO gelten nicht für Krypto-Konten.

Schnittstellen Plugin-Architektur

zwangsvollstreckung/zv-mobiliar-gv-auftrag ist Hauptansatz für Wallet A.

zwangsvollstreckung/zv-pfueb-mieter-finanzamt ist Hauptansatz für Wallet B.

prozessrecht/elektronischer-rechtsverkehr (anderes Plugin) für eBO-Themen.

insolvenzforderungsanmeldungspruefung für das Szenario, dass der Schuldner Verbraucherinsolvenz beantragt.

Praxisempfehlung Sparkasse Niederrhein

Sofort Sachpfändungsantrag für Wallet A einreichen (zv-mobiliar-gv-auftrag).

Sofort PfUEB für Wallet B einreichen, Zustellung nach EU-Zustellungs-VO.

Parallel österreichischen Korrespondenzanwalt mit Eilantrag Paragraph 379 oest. EO beauftragen.

Wiedervorlage GV-Termin 12.6.2026.

Wiedervorlage Drittschuldnererklärung Bitpanda 24.7.2026.

Hauptweg bleibt dingliche Vollstreckung Beethovenstrasse 12 ab 14.10.2026.

Kriterium	Wallet A self-hosted (Ledger Nano X)	Wallet B custodial (Bitpanda)
Verwahrform	privater Schlüssel beim Schuldner	privater Schlüssel beim Verwahrer

Kriterium	Wallet A self-hosted (Ledger Nano X)	Wallet B custodial (Bitpanda)
Anspruch gegen Dritten	nein	ja, schuldrechtlich gegen Bitpanda
Vollstreckungsart	Sachpfändung Paragrafen 808 ff. ZPO	Forderungspfändung Paragrafen 829, 835 ZPO
Vollstreckungsorgan	Gerichtsvollzieher (mit Durchsuchungsanordnung Paragraf 758a)	Vollstreckungsgericht (PfUEB)
Drittschuldner	keiner	Bitpanda GmbH Wien
Mitwirkung des Schuldners	zwingend (PIN, Seed)	nicht erforderlich
Zwangsmittel bei Verweigerung	Paragraf 802g (VA) plus Paragraf 888 (Mitwirkung)	nicht erforderlich
Geografisches Risiko	gering (Gerät in DE)	hoch (Drittschuldnerin in AT)
Zustellungsregime	GV-Termin vor Ort	EU-Zustellungs-VO 2020/1784
Eilrechtsschutz	Durchsuchungsanordnung	oest. Sicherheitsverfügung Paragraf 379 EO
Verwertungsrisiko	Verlustgefahr (Selbstverwertung Wallet)	gering (Bitpanda zahlt EUR aus oder verwertet selbst)
Volatilitätsrisiko	hoch	hoch
Zeithorizont bis EUR-Erlös	4-6 Wochen	8-14 Wochen
Skills (zwangsvollstreckung)	zv-mobiliar-gv-auftrag, zv-vermoegensauskunft-gv	zv-pfueb-mieter-finanzamt, zv-elektronische-zustellung-2027

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Sparkasse Niederrhein, Schuldner Karl Müller, Arbeitgeberin, Gerichtsvollzieherin, Drittschuldnerbank und Schuldnerberatung. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Mehrere Titel, Kontopfändung, Lohnpfändung, P-Konto, Gerichtsvollzieherauftrag und Vergleichsangebot laufen durcheinander. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

ZPO Zwangsvollstreckung, P-Konto-Regeln, Pfändungsfreigrenzen, Forderungspfändung, Vermögensauskunft, Vergleich. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Müller/Sparkasse: Vollstreckung, Pfändung und Ratenvergleich“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Mehrere Titel, Kontopfändung, Lohnpfändung, P-Konto, Gerichtsvollzieherauftrag und Vergleichsangebot laufen durcheinander. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: ZPO Zwangsvollstreckung, P-Konto-Regeln, Pfändungsfreigrenzen, Forderungspfändung, Vermögensauskunft, Vergleich. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.

Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.

Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.

Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.

Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Müller/Sparkasse: Vollstreckung, Pfändung und Ratenvergleich - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.

Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.

Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.

Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.

Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: ZPO
Zwangsvollstreckung, P-Konto-Regeln, Pfändungsfreigrenzen, Forderungspfändung, Vermögensauskunft, Vergleich. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Müller/Sparkasse: Vollstreckung, Pfändung und Ratenvergleich - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.

Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.

Soweit Sie auf ZPO Zwangsvollstreckung, P-Konto-Regeln, Pfändungsfreigrenzen, Forderungspfändung, Vermögensauskunft, Vergleich abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.

Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Müller/Sparkasse: Vollstreckung, Pfändung und Ratenvergleich

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Mehrere Titel, Kontopfändung, Lohnpfändung, P-Konto, Gerichtsvollzieherauftrag und Vergleichsangebot laufen durcheinander. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: ZPO Zwangsvollstreckung, P-Konto-Regeln, Pfändungsfreigrenzen, Forderungspfändung, Vermögensauskunft, Vergleich. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.

Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.

Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.

Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.